

Wohnraummietvertrag

Zwischen

ZBI WP 101 GmbH & Co. KG
Henkestraße 10
91054 Erlangen

vertreten durch

ZBVV – Zentral Boden Vermietung und Verwaltung GmbH
Henkestraße 10, 91054 Erlangen

- nachstehend „**Vermieter**“ genannt –

Ruchit Desai, geboren am: 02.08.1996, Hinter dem Hessgarten 5, 51107 Köln

- nachstehend „**Mieter**“ genannt, auch wenn es sich um mehrere Personen handelt -

wird folgender Mietvertrag geschlossen:

§ 1 Mieträume

- (1) Vermietet wird in dem Haus Hedderichstraße 69, 60596 Frankfurt am Main

folgende Wohnung: 23

gelegen im WE 13 - 2. OG links, rechts,

bestehend aus

1 Zimmer(n)/ Küche / Bad / WC

ausschließlich zu Wohnzwecken, soweit nicht andere als zu Wohnzwecken vermietete Räume nachfolgend aufgeführt sind.

Als Größe der Wohnung gelten **40,99 m²** als vereinbart und werden auch der Betriebskostenabrechnung zugrunde gelegt. Die vorstehende Quadratmeterangabe dient wegen möglicher Messfehler nicht zur Festlegung der Beschaffenheit des Mietgegenstands und ist keine vermietetenseitige Zusage. Der räumliche Umfang der gemieteten Sache ergibt sich vielmehr aus der Anzahl der vermieteten Räume. Die Flächen von Balkonen, Loggien und Terrassen werden unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben angerechnet und mit höchstens 50 % angesetzt.

- (2) Der Mieter ist berechtigt, Gemeinschaftseinrichtungen, z. B. Waschküche und Trockenraum, soweit vorhanden, nach Maßgabe der Hausgemeinschaftsordnung zu nutzen. Die Geräte, soweit vorhanden, sind nicht Mietgegenstand. Die Geräte werden dem Mieter zur Verfügung gestellt und können jederzeit ersatzlos entfernt werden.
- (3) Gleiches gilt hinsichtlich etwaig in der Wohnung vorhandener Geräte und/oder Einrichtungsgegenstände, wie insbesondere Einbauküchen, Einbauschränke, elektronische Geräte, Spiegel etc. Es handelt sich um keine Mietgegenstände. Die Gegenstände werden dem Mieter zur Verfügung gestellt. Sie bleiben Eigentum des Vermieters. Der Vermieter ist zur Instandhaltung nicht verpflichtet.
- (4) Die Anzahl der dem Mieter ausgehändigten Schlüssel wird im Übergabeprotokoll aufgeführt.
- (5) Der Vermieter haftet nicht für die rechtzeitige Bereitstellung der Räume zum vertraglichen Gebrauch, sofern und soweit ihn hieran kein Verschulden trifft.
- (6) Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass höchstens 2 Personen in die Mieträume einziehen.

- (7) Der Mieter erklärt, dass er die Mieträume am 02.03.2022 besichtigt hat.
- (8) Der Energieausweis wurde vom Mieter eingesehen. Sollte der Energieausweis bei Mietvertragsabschluss noch nicht vorgelegen haben, wird der Vermieter die Einsichtnahme nach Erhalt des Energieausweises umgehend ermöglichen. Aus dem Energieausweis ergeben sich keine Zusicherungen bestimmter Eigenschaften des Mietobjektes. Die Regelung gilt nicht, soweit es sich um ein Baudenkmal handeln sollte. In diesem Fall ist die Vorlage eines Energieausweises entbehrlich.

§ 2 Überlassung von Kellerraum und Hausgarten/Gartenanteil

Sollte dem Mieter bei oder nach Mietbeginn ein Kellerraum überlassen werden, erkennt der Mieter Folgendes an:

- a) Die Überlassung ist nicht Bestandteil des Mietvertrages.
- b) Die Überlassung erfolgt unentgeltlich (Leihe).
- c) Wenn und soweit bei Überlassung Mängel vorhanden sind oder später auftreten, insbesondere bei bauseits bedingten Feuchtigkeitseinwirkungen, ist eine Haftung des Vermieters dem Grunde und der Höhe nach ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Vorsatz oder arglistiger Täuschung des Vermieters. Hiervon ausgenommen sind etwaige anderweitige Schadensersatzansprüche, soweit diese durch abgeschlossene Versicherungen abgedeckt sind. Minderungsansprüche sind grundsätzlich ausgeschlossen.
- d) Die Überlassung endet spätestens mit der Beendigung des Mietverhältnisses.
- e) Der Vermieter ist jederzeit berechtigt dem Mieter die Nutzungserlaubnis wieder zu entziehen.

Sollte dem Mieter bei oder nach Mietbeginn ein Hausgarten/ Gartenanteil überlassen werden, erkennt der Mieter Folgendes an:

- a) Die Überlassung ist nicht Bestandteil des Mietvertrages.
- b) Die Überlassung erfolgt unentgeltlich (Leihe).
- c) Der Garten ist in ordnungsgemäßem Zustand zu halten.
- d) Wenn und soweit bei Überlassung Mängel vorhanden sind oder später auftreten, stehen dem Mieter keine Gewährleistungsansprüche, also weder Minderung noch Schadensersatz, zu. Dies gilt nicht bei Vorsatz oder arglistiger Täuschung des Vermieters.
- e) Der Vermieter ist berechtigt, den Garten(anteil) jederzeit ganz oder teilweise gegen eine angemessene Entschädigung für die aufgrund der Bestellung zu erwartenden Früchte zurückzufordern, wenn berechnete Gründe dies erfordern.
- f) Die Überlassung endet spätestens mit der Beendigung des Mietverhältnisses.
- g) Der Vermieter ist jederzeit berechtigt dem Mieter die Nutzungserlaubnis wieder zu entziehen.

§ 3 Mietzeit

- (1) Der Mietvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Vertragsparteien verzichten wechselseitig auf das Recht zur ordentlichen Kündigung für die Dauer **von einem Jahr**. Eine ordentliche Kündigung ist erstmals zum Ablauf des bezeichneten Zeitraums mit der gesetzlichen Frist zulässig. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt.

Das Mietverhältnis beginnt am **01.04.2022**. Wirkt der Mieter an der Übergabe der Wohnung nicht mit, ist er gleichwohl zur Zahlung der Miete ab diesem Zeitpunkt verpflichtet.

- (2) Das Mietverhältnis kann unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist entsprechend den jeweils geltenden Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) gekündigt werden. Die derzeitige Kündigungsfrist beträgt drei Monate.
- (3) Eine Übergabe vor Mietbeginn erfolgt grundsätzlich nicht. Sollte in einem Ausnahmefall eine Übergabe vor Mietbeginn erfolgen, ist dies eine freiwillige Leistung des Vermieters. Der Mieter kann daraus keine Rechte herleiten. Der Mieter muss in diesem Fall etwaige Beeinträchtigungen (z.B. wegen Baulärm) dulden.
- (4) Der Mieter versichert, seiner gesetzlichen Meldepflicht ordnungsgemäß nachzukommen und sich innerhalb von zwei Wochen nach dem Einzug bei der zuständigen Meldebehörde anzumelden.

§ 4 Kündigung

- (1) Die Kündigung bedarf der Schriftform. Sie muss dem anderen Vertragsteil spätestens bis zum 3. Werktag des ersten Monats der Kündigungsfrist zugegangen sein.
- (2) Abweichend von § 545 BGB verlängert sich das Mietverhältnis nicht auf unbestimmte Zeit, wenn der Mieter nach Ablauf der Mietzeit den Gebrauch der Mietsache fortsetzt.
- (3) Die Kündigung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist (fristlose Kündigung) richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

§ 5 Miete und Betriebskosten

- (1) Die monatlich zu zahlende Gesamtmiete setzt sich wie folgt zusammen:

• Miete	549,00 EUR
• Vorauszahlung für die Betriebskosten	62,00 EUR
• Vorauszahlung für Heizung / Warmwasser (soweit nicht in vorgenannter Position enthalten)	41,00 EUR
<u>monatlich zu zahlender Gesamtbetrag</u>	<u>652,00 EUR</u>

Die Bankverbindung für die Mietzahlung wird in einem gesonderten Schreiben mitgeteilt.

- (2) Sofern das Mietverhältnis am 16. des Monats beginnt, sind bis zum Ablauf des ersten Kalendermonats jeweils nur die hälftigen Beträge der unter § 5.1 vereinbarten Miete und Betriebskosten zu zahlen, somit der hälftige Betrag des o. g. monatlichen Gesamtbetrages. Ab dem nächsten Monatsersten ist dann der volle unter § 5.1 aufgeführte Gesamtbetrag zur Zahlung fällig.
- (3) **Mietfreiheit**
- entfällt -
- (4) **Betriebskosten:**
Der Mieter ist verpflichtet, neben der Miete die Betriebskosten gemäß der jeweils geltenden Betriebskostenverordnung (BetrKV) zu tragen.

Zu den Betriebskosten gehören insbesondere folgende Kosten:

Laufende öffentliche Lasten des Grundstücks, hierzu gehört die Grundsteuer, Kosten der Wasserversorgung, der Entwässerung und Niederschlagsentwässerung, des Aufzugs, der Straßenreinigung und Müllbeseitigung einschließlich Müllmanagement, der Schnee- und Eisbeseitigung, der Hausreinigung und Ungezieferbekämpfung, der Gartenpflege, des Allgemeinstroms, der Beleuchtung, der Schornsteinreinigung, der Sach- und Haftpflichtversicherung, des Hauswerts, des Betriebs der Gemeinschaftsantenne/Kabelanschluss, Umlageausfallwagnis bei preisgebundenem Wohnraum.

Sonstige Betriebskosten, wie Kosten des Betriebs, der Reinigung, der Pflege und Wartung von Gemeinschaftseinrichtungen, insbesondere technischer Gemeinschaftseinrichtungen wie Lüftungsanlagen, Rauchabzugsanlagen, Feuerlöscher, Brand- und Rauchmelder, Blitzschutzanlagen, Notstromanlagen, Sprinkleranlagen und Schlauchkästen (Feuerbekämpfung), Dachrinnen, die Kosten für die Überprüfung der Betriebssicherheit, der Funktionstüchtigkeit der Anlagen, die Kosten der TÜV-Abnahme bzw. Prüfung von Blitzschutzanlagen, die Kosten des Pförtners / Wachdienstes, die Kosten der Sperrmüllentsorgung.

Kosten des Betriebs der zentralen Heizungsanlage einschließlich der Abgasanlage oder des Betriebs der zentralen Brennstoffanlagen oder der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme auch aus zentralen Heizungsanlagen, z. B. Kosten aus Wärmecontracting oder Reinigung und Wartung von Etagenheizungen. Dazu gehören unter anderem auch die Kosten der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung, Betriebsstrom, Bedienungskosten (Löhne inkl. Sozialabgaben), Pflege und Überwachung, regelmäßige Prüfung der Betriebsbereitschaft und der Betriebssicherheit inkl. der Einstellung einer Fachkraft, der Betriebsanlagenreinigung, Schornsteinfegerkosten für die Zentralheizung, die Messungskosten nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz sowie die Anmietungskosten oder andere Gebrauchsüberlassung einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung (z. B. Verbrauchskostenerfassung, Wartung inkl. der Kosten für die Berechnung und Aufteilung sowie eventuelle entstehende Kosten beim Auszug des Mieters – die sogenannte Mieterwechselgebühr), Prüfungsgebühren aller Art (z. B. TÜV), Eichungskosten, Wasserauffüllungskosten, Schlackenabfuhrkosten, die Kosten der Legionellenprüfung, die Deichumlage.

- (5) Zu den Betriebskosten Strom gehören nicht die Kosten für Strom, den der Mieter in seiner Wohnung verbraucht. Diese trägt der Mieter unmittelbar. Er schließt einen Direktvertrag mit einem Versorgungsunternehmen.
- (6) Der Vermieter ist jeweils berechtigt, die Wärme- und Warmwasserversorgung auf Fernwärme oder Wärmecontracting umzustellen, falls dies noch nicht erfolgt ist. Auf Verlangen des Vermieters ist der Mieter verpflichtet, mit einem Dritten einen Vertrag über die Lieferung von Wärme und Warmwasser abzuschließen.
- (7) Sollten neue Betriebskosten nach Vertragsbeginn entstehen, so ist der Vermieter berechtigt, diese Kosten in Textform anteilig auf die Mieter umzulegen. Der Vermieter ist dann auch berechtigt, wegen dieser neuen Betriebskosten in Textform angemessen auf den voraussichtlichen Jahresverbrauch, die Nebenkostenvorauszahlungen zu erhöhen.
- (8) Bei Vorliegen sachlicher Gründe ist der Vermieter berechtigt, nach billigem Ermessen Abrechnungszeiträume zu verkürzen und Umlenumsmaßstäbe durch Erklärung in Schriftform/Textform an den dem Mieter gegenüber mit Wirkung für den nächsten Abrechnungszeitraum zu ändern. Die Änderung des Umlenumsmaßstabs gilt nicht für Betriebskosten, die nach Verbrauch oder Verursachung erfasst werden, es sei denn, es findet eine Änderung der Verbrauchs- oder Verursachungserfassung statt. Die gesetzlichen Vorschriften insbesondere der Heizkosten-Verordnung sind einzuhalten.

Der Vermieter ist nach billigem Ermessen berechtigt, die Heizkosten (einerseits) und die sonstigen Betriebskosten (andererseits) getrennt voneinander abzurechnen.

- (9) Der Umlenumsmaßstab für die Heiz- und Warmwasserkosten richtet sich nach den Vorschriften der Heizkostenverordnung.
Bei den übrigen Betriebskosten erfolgt die Umlage nach dem Wohn- und Nutzflächenverhältnis, soweit kein anderer Umlagemassstab zwingend vorgeschrieben ist.
Der Vermieter ist berechtigt, mit der Abrechnung über die Betriebskosten der ersten Abrechnungsperiode die Umlageschlüssel nach billigem Ermessen festzulegen, soweit diese nicht zwingend verbrauchsabhängig abgerechnet werden müssen.
Soweit Betriebskosten verbrauchs- oder verursachungsbezogen abgerechnet werden können, erfolgt die Betriebskostenabrechnung auf der Grundlage des erfassten Verbrauchs bzw. der erfassten Verursachung.
Kabelgebühren und Rauchwarnmelder können nach Stückzahl abgerechnet.
Sollte im Laufe der Mietzeit durch zusätzliche technische Ausrüstung des Hauses eine verbrauchs- oder verursachungsbezogene Zurechnung von Betriebskosten auf den Mieter möglich sein, ist der Vermieter berechtigt, durch eine Erklärung in Textform eine Umlage dieser Betriebskosten nach dem verbrauchs- bzw. verursachungsbezogenen neuen Maßstab zu bestimmen. Die Erklärung ist nur vor Beginn eines Abrechnungszeitraumes für den kommenden Abrechnungszeitraum zulässig. Waren bis dahin die Betriebskosten, auf die sich der neue Umlenumsmaßstab bezieht, Bestandteil der Grundmiete, ist diese entsprechend herabzusetzen. Ein Anspruch des Mieters auf Ausrüstung des Hauses mit Geräten zur Verbrauchserfassung besteht nicht.
- (10) Über die Betriebskosten wird jährlich abgerechnet, der Vermieter bestimmt den Abrechnungszeitraum. Zu Teilabrechnungen ist der Vermieter nicht verpflichtet.
- (11) Nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und unter Einhaltung der dabei notwendigen Form und Frist kann der Vermieter für die Zukunft eine Erhöhung der Vorauszahlung verlangen. Bei einem erheblichen Guthaben kann der Mieter die angemessene Herabsetzung der Vorauszahlung verlangen.
- (12) Die Abrechnung der Vorauszahlungen erfolgt, sobald die Abrechnungsunterlagen dem Vermieter vorliegen. Sie hat spätestens 12 Monate nach Beendigung des Abrechnungszeitraumes zu erfolgen. Erfolgt sie später, kann der Vermieter nur dann eine Nachzahlung verlangen, wenn die verspätete Abrechnung auf Gründen beruht, die der Vermieter nicht zu vertreten hat.
- (13) Einwendungen gegen die Abrechnung hat der Mieter spätestens bis zum Ablauf des 12. Monats nach Zugang der Abrechnung geltend zu machen, soweit er die Abrechnung nicht bereits vorher durch Ausgleich einer Nachforderung anerkannt hat. Nach Ablauf der Einwendungsfrist kann der Mieter Einwendungen nur noch dann geltend machen, wenn er die verspätete Geltendmachung nicht zu vertreten hat.
- (14) Der Vermieter ist berechtigt, mehrere Gebäude zu einer Wirtschaftseinheit zusammenzufassen und über die Betriebs- und Heizkosten für diese Wirtschaftseinheit gemeinsam abzurechnen, wenn die Gebäude

einheitlich verwaltet werden, in unmittelbaren örtlichem Zusammenhang stehen und keine wesentlichen Unterschiede im Wohnwert bestehen.

§ 6 Mieterhöhungen

(1) **BGB:**

Die Erhöhung der Miete richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Sie ist auch während der Zeit eines wechselseitigen Kündigungsausschlusses zulässig.

Die Erhöhung der Miete bei **öffentlich gefördertem Wohnraum** richtet sich nach den hierfür geltenden Vorschriften.

§ 7 Zahlung der Miete

- (1) Die Zahlung der Miete und Nebenkosten erfolgt monatlich im Voraus spätestens zum 3. Werktag eines jeden Monats.
- (2) Im Falle des Zahlungsverzugs ist der Vermieter berechtigt, die gesetzlichen Verzugszinsen zu verlangen. Für jede Mahnung werden pauschale Mahnkosten in Höhe von 5,00 EUR zzgl. der jeweils gesetzlich gültigen Umsatzsteuer erhoben.
- (3) Die Bankverbindung wird in einem gesonderten Schreiben mitgeteilt. Sollte ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt worden sein, ist dies diesem Vertrag als Anlage beigelegt.

§ 8 Kautions

- (1) Der Mieter leistet an den Vermieter bei Beginn des Mietverhältnisses eine Mietsicherheit gem. § 551 BGB in Höhe von **1.647,00 EUR**. Dies entspricht **3 Netto-Kaltmiete/n**.
- (2) Die Bankverbindung wird in einem gesonderten Schreiben mitgeteilt.
- (3) Die Kautions dient der Absicherung aller Ansprüche des Vermieters gegen den Mieter aus dem Mietverhältnis einschließlich der Ansprüche gem. §§ 546 a, 571 BGB (verspätete Rückgabe) und Kündigungsfolgeschäden. Soweit § 9 V WohnBindG Anwendung findet, dient die Kautions nur der Absicherung von Ansprüchen wegen Schäden und unterlassener Schönheitsreparaturen.

Die Anlage der Kautions erfolgt entsprechend § 551 Abs. 3 BGB. Die Zinsen erhöhen die Sicherheit.

- (4) Der Vermieter ist während der Mietzeit berechtigt, wegen rechtskräftig festgestellter, unstreitiger oder offensichtlich begründeter Forderungen die Kautions ganz oder teilweise in Anspruch zu nehmen. In diesem Fall ist der Mieter verpflichtet, das Kautionskonto unverzüglich um den entsprechenden Betrag aufzufüllen.
- (5) Bei Beendigung des Mietverhältnisses kann der Vermieter sich wegen seiner Forderungen aus dem Mietverhältnis aus der Kautions befriedigen. Nach Rückgabe der Mieträume hat der Vermieter die Höhe seiner Forderungen aus dem Mietverhältnis festzustellen und dem Mieter mitzuteilen.
- (6) Der Vermieter ist berechtigt, gegen den Rückzahlungsanspruch mit ihm zustehenden Ansprüchen aus dem Mietverhältnis aufzurechnen oder das Geld ganz oder teilweise wegen noch abzurechnender Betriebskosten in angemessener Höhe zurückzubehalten. Der Mieter ist während des Mietverhältnisses und bis zum Ablauf einer angemessenen Prüfungsfrist (in der Regel 6 Monate) nach dessen Ende nicht berechtigt, gegen den Anspruch des Vermieters auf Zahlung der Miete mit der Kautions aufzurechnen.

§ 9 Aufrechnung mit Gegenforderung und Zurückbehaltung der Miete

- (1) Der Mieter kann gegen die Mietforderung mit einer Schadensersatzforderung im Sinne von § 536 a BGB oder Forderungen aus § 539 BGB oder aus ungerechtfertigter Bereicherung wegen zu viel bezahlter Miete nur aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht ausüben, wenn er seine Absicht dem Vermieter mindestens einen Monat vor Fälligkeit der Miete in Textform oder schriftlich angezeigt hat. Mit anderen Forderungen kann der Miete nur aufrechnen, wenn diese unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

- (2) Im Übrigen ist die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur wegen Forderungen des Mieters aus dem Mietverhältnis zulässig.

§ 10 Haftung des Vermieters

- (1) Die verschuldensunabhängige Garantiehafung für anfänglich Mängel nach § 535 a BGB wird ausgeschlossen, es sei denn, es handelt sich um Verletzung von Körper, Leben, Gesundheit. Es besteht ein Schadensersatzanspruch des Mieters für anfängliche Mängel nur dann, wenn der Vermieter deren Vorhandensein oder die Nichtbeseitigung zu vertreten hat.
- (2) Die vertragliche Haftung des Vermieters ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt, soweit es sich nicht um die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht oder die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit handelt. Gleiches gilt für die Haftung von Erfüllungsgehilfen des Vermieters.

§ 11 Benutzung der Mieträume/ Anbringen von Parabolantennen

- (1) Der Mieter verpflichtet sich, im Haus mit den übrigen Mietern im Sinne einer vertrauensvollen Hausgemeinschaft zusammen zu leben und zu diesem Zweck entsprechende Rücksicht zu üben. Es gelten die Regelungen der jeweiligen geltenden Hausordnung. Der Vermieter ist berechtigt die Hausordnung auch während der Dauer des Mietverhältnisses anzupassen.
- (2) Der Mieter verpflichtet sich, die Mieträume und die gemeinschaftlichen Einrichtungen pfleglich zu behandeln.
- (3) Der Mieter hat die Mieträume von Ungeziefer frei zu halten, sofern dies während seiner Mietzeit auftritt und nicht vom Vermieter zu vertreten ist. Für den Mieter zurechenbaren Ungezieferbefall kann der Vermieter die notwendigen Maßnahmen zur Beseitigung auf Kosten des Mieters durchführen lassen, wenn der Mieter dem nicht nachkommt. Der Mieter haftet für alle in diesem Zusammenhang stehenden Schäden.
- (4) Verstopfungen an Entwässerungsleitungen hat der Mieter bis zum Hauptrohr zu beseitigen. Dieses gilt nicht, wenn er die Verstopfung nicht zu verschulden hat.
- (5) Der Mieter darf die Mieträume nur zu dem vertraglich bestimmten Zweck benutzen. Will er sie zu anderen Zwecken ganz oder teilweise benutzen, bedarf er der vorherigen Zustimmung des Vermieters.
- (6) Das Halten von Haustieren bedarf der vorherigen Zustimmung des Vermieters, die nur aus sachlichen Gründen (z.B. Beeinträchtigungen der Mietsache, Störungen Dritter) versagt werden kann. Keine Zustimmung bedarf die Haltung von Kleintieren (übliche Haustiere wie z. B. Ziervögel, Zierfische, Hamster, Schildkröten) in ortsüblichem Umfang.
- Die Zustimmung kann aus wichtigem Grund widerrufen werden (z. B. bei Gefährdung oder unzumutbarer Belästigung anderer Mieter).
- (7) Das Anbringen von Parabolantennen ist untersagt. Die Anbringung bedarf der vorherigen Zustimmung des Vermieters. Die Erteilung der Zustimmung liegt im Ermessen des Vermieters.
- (8) Dem Mieter ist bekannt, dass er für die von ihm eingebrachten Gegenstände in das Mietobjekt selbst verantwortlich ist. Dem Mieter wird empfohlen, eine entsprechende Hausratsversicherung abzuschließen.

§ 12 Duldungspflicht des Mieters bei baulichen Maßnahmen

- (1) Ausbesserungsmaßnahmen und bauliche Veränderungen, die zur Erhaltung des Hauses, der Mieträume, zur Abwendung drohender Gefahren oder Beseitigung von Schäden notwendig sind, hat der Mieter nach Maßgabe von § 555 a BGB zu dulden.
- (2) Maßnahmen zur Verbesserung der Mietsache (Modernisierungsmaßnahmen), zur Einsparung von Energie oder Wasser oder zur Schaffung neuen Wohnraums hat der Mieter nach Maßgabe von § 555 b BGB zu dulden.

- (3) Der Mieter darf bauliche Veränderungen oder Veränderungen der zur Verfügung gestellten Einrichtungsgegenstände nebst Zubehör nur mit vorheriger Zustimmung des Vermieters vornehmen. Liegt die Zustimmung nicht vor, kann der Vermieter Schadensersatz und die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes verlangen.
- (4) Der Mieter verzichtet auf Ersatz der Kosten für bauliche oder sonstige Veränderungen der Mieträume nebst Zubehör, sofern insoweit nicht eine ausdrückliche Vereinbarung mit dem Vermieter und dessen Zustimmung vorliegt. Die Vorschriften über Maßnahmen nach § 554 a BGB („Barrierefreiheit“) bleiben unberührt.
- (5) Die Aufstellung eigener Öl-, Gas- und Elektroheizeinrichtungen sowie die Lagerung von gefährlichen Stoffen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Vermieters.
- (6) Der Mieter ist berechtigt, Haushaltsmaschinen (Wasch- und Geschirrspülmaschinen, Trockenautomaten) aufzustellen, sofern die Kapazität der vorhandenen Installationen für den Betrieb ausreicht. Der Mieter hat keinen Anspruch darauf, dass zusätzliche Installationen oder elektrische Kapazitäten durch den Vermieter hergestellt werden.

§ 13 Instandhaltung und Instandsetzung der Mieträume

- (1) Schäden in den Mieträumen hat der Mieter unverzüglich dem Vermieter anzuzeigen.
- (2) Führt der Mieter selbst Instandsetzungen durch, ohne vorher vom Vermieter Abhilfe innerhalb angemessener Frist verlangt zu haben, erhält er keinen Ersatz seiner Aufwendungen. Dies gilt nicht, falls sofortiges Handeln des Mieters erforderlich und der Vermieter nicht erreichbar ist. Für durch eine nicht rechtzeitige Anzeige verursachte weitere Schäden haftet der Mieter.
- (3) Dem Mieter obliegt der Beweis dafür, dass für die Ursache des Schadens ein schuldhaftes Verhalten nicht vorgelegen hat. Die Haftung des Mieters tritt nicht ein, wenn die Schadensursache nicht in seinem Gefahrenbereich gesetzt wurde.
- (3) Für Beschädigungen der Mieträume und des Gebäudes sowie der zu den Mieträumen oder dem Gebäude gehörenden Anlagen ist der Mieter auch ersatzpflichtig, soweit sie von ihm oder zu seinem Haushalt gehörenden Personen, Untermietern oder ihn auf seine Veranlassung aufsuchenden Dritten wie Besucher, Lieferanten und Handwerker, verursacht worden sind. Dem Mieter obliegt die Beweislast dafür, dass ein Verschulden nicht vorgelegen hat. Leistet der Mieter Schadenersatz, so ist der Vermieter verpflichtet, dem Mieter seine etwaigen Ansprüche gegen den Verursacher des Schadens abzutreten.
- (4) Kleinreparaturen:
 - a) Der Mieter übernimmt die Kosten für die im Laufe des Mietverhältnisses anfallenden Kleinreparaturen.
 - b) Kleinreparaturen umfassen insbesondere die Behebung kleiner Schäden an den in der Wohnung befindlichen und für den Mieter zugänglichen Installationsgegenständen für Elektrizität, Wasser und Gas, der Gegensprechanlage, den Heiz- und Kocheinrichtungen, den Fenster- und Türverschlüssen sowie den Verschlussvorrichtungen für Fensterläden und Jalousien, den Markisen und Bodenbelegen, wenn die Reparaturkosten im Einzelfall einen Betrag von 120,00 EUR (einschl. Nebenkosten und Mehrwertsteuer) nicht übersteigen.
 - c) Fallen im Laufe eines Jahres mehrere Kleinreparaturen an, so hat der Mieter von den Gesamtkosten einen Betrag in höchstens 8 % der Jahresnettomiete.

§ 14 Schönheitsreparaturen

- (1) Ist die Wohnung renoviert übergeben worden, ist der Mieter verpflichtet, die erforderlichen Schönheitsreparaturen fachgerecht auf seine Kosten durchzuführen. Zu den Schönheitsreparaturen gehören insbesondere: Das Tapezieren, das Anstreichen der Wände und Decken, das Streichen der Fußböden, das Streichen der Heizkörper einschließlich der Heizrohre, der Innentüren sowie der Fenster und Außentüren von innen.
- (2) Sollte die Wohnung renovierungsbedürftig übergeben worden sein, hat der Mieter den in § 5.3 vereinbarten Mietnachlass erhalten. Die Wohnung gilt dementsprechend als renoviert übergeben, so dass die Regelungen des § 14 vollumfänglich gelten. Ist ein Mietnachlass nicht eingetragen ist die Wohnung renoviert übergeben worden.

- (3) Der Vermieter ist zur Durchführung von Schönheitsreparaturen nicht verpflichtet.

§ 15 Pfandrecht des Vermieters

- (1) Für das Vermieterpfandrecht gelten die gesetzlichen Vorschriften der §§ 562 bis 562 d BGB.
- (2) Der Mieter erklärt, dass die bei Einzug in die Mieträume eingebrachten Sachen sein freies Eigentum und nicht gepfändet oder verpfändet sind mit Ausnahme folgender Gegenstände:

- Entfällt -

Zur Sicherung seines Pfandrechts kann der Vermieter nach Maßgabe von § 562 b Abs. 1 BGB die Entfernung der dem Pfandrecht unterliegenden Gegenstände auch ohne Anrufung des Gerichts verhindern und diese bei Auszug des Mieters in Besitz nehmen.

§ 16 Betreten der Mieträume durch den Vermieter

- (1) Der Vermieter oder ein von ihm Beauftragter sind – auch in Begleitung dritter Personen - berechtigt, die Mieträume zur Feststellung von Schäden und Mängeln oder notwendigen baulichen Arbeiten sowie zum Ablesen von Messeinrichtungen nach vorheriger Ankündigung zu betreten. Bei Gefahr in Verzug darf der Vermieter oder ein von ihm Beauftragter bei Abwesenheit des Mieters die Mieträume auch ohne vorherige Ankündigung zur Abwehr der Gefahr betreten.
- (2) Will der Vermieter das Hausgrundstück verkaufen oder ist das Mietverhältnis gekündigt, so darf der Vermieter oder ein von ihm Beauftragter die Mieträume nach vorheriger Ankündigung zusammen mit Kauf- oder Mietinteressenten betreten. Die Besichtigungszeiten entsprechen den üblichen Geschäftszeiten.
- (3) Bei längerer Abwesenheit hat der Mieter dafür zu sorgen, dass der Vermieter oder seine Beauftragten in den Fällen der Abs. (1) und (2) die Mieträume betreten können.

§ 17 Untervermietung

- (1) Der Mieter darf die angemieteten Räume zu anderen als zu Wohnzwecken nur mit vorheriger Zustimmung des Vermieters nutzen.
- (2) Der Mieter ist ohne vorherige Zustimmung des Vermieters nicht berechtigt, die angemieteten Räume oder einen Teil hiervon unter zu vermieten oder einem Dritten zu überlassen. Verweigert der Vermieter die Zustimmung, so kann der Mieter das Mietverhältnis unter Einhaltung der gesetzlichen Frist kündigen, sofern nicht in der Person des Dritten ein wichtiger Grund vorliegt, welcher die Versagung der Zustimmung zur Untermiete rechtfertigt.
- (3) Entsteht für den Mieter nach dem Abschluss des Mietvertrages ein berechtigtes Interesse, einen Teil des Wohnraums einem Dritten zum Gebrauch zu überlassen, so kann er von dem Vermieter die Zustimmung hierzu verlangen, es sei denn, dass in der Person des Dritten ein wichtiger Grund liegt, der Wohnraum übermäßig belegt wird oder sonst dem Vermieter die Überlassung nicht zugemutet werden kann.
- (4) Der Vermieter kann seine Zustimmung zur Untervermietung oder Gebrauchsüberlassung an einen Dritten von der Zahlung eines angemessenen Zuschlages abhängig machen.
- (5) Überlässt der Mieter den Gebrauch einem Dritten, so hat er dem Dritten bei dem Gebrauch zur Last fallendes Verschulden zu vertreten, auch wenn der Vermieter seine Zustimmung zur Überlassung erteilt hat.
- (6) Bei unbefugter Untervermietung kann der Vermieter verlangen, dass der Mieter sobald wie möglich, spätestens jedoch binnen Monatsfrist, das Untermietverhältnis kündigt. Geschieht dies nicht, so kann der Vermieter das Hauptmietverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen.

§ 18 Beendigung des Mietverhältnisses

- (1) Der Mieter hat die Mieträume bei Beendigung des Mietverhältnisses ordnungsgemäß geräumt, in sauberen und vertragsgemäßen Zustand mit sämtlichen mitvermieteten Ausstattungsgegenständen, Geräten, Schlüsseln, auch selbst beschafften, zurückzugeben, § 14 bleibt unberührt.
- (2) Auf Verlangen des Vermieters ist der Mieter verpflichtet, bauliche Veränderungen, die er an der Mietsache vorgenommen hat oder Einrichtungen, mit denen er die Mietsache versehen hat, bei Beendigung der Mietzeit auf seine Kosten zu entfernen und den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, sofern nichts Anderes vereinbart ist.
- (3) Einrichtungen, mit denen der Mieter die Mietsache versehen hat, darf er wegnehmen. Er hat hierbei den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Der Vermieter kann unbeschadet seiner Rechte nach Abs. (2) die Ausübung des Wegnahmerechts durch Zahlung einer angemessenen Entschädigung abwenden, es sei denn, der Mieter hat ein berechtigtes Interesse an der Wegnahme.
- (4) Der Mieter haftet für alle Schäden, die dem Vermieter oder einem Mietnachfolger aus einer verspäteten Rückgabe des Mietobjektes entstehen.
- (5) Bei Auszug des Mieters ist dieser verpflichtet, dem Vermieter unverzüglich die neue Anschrift mitzuteilen.
- (6) Der Mieter trägt die Kosten für erforderliche Zwischenablesungen und -abrechnungen für Nebenkosten.

§ 19 Vorzeitige Beendigung des Mietverhältnisses

Endet das Mietverhältnis durch eine berechtigte fristlose Kündigung des Vermieters, so haftet der Mieter für sämtliche Kündigungsfolgeschäden wie auch den entstehenden Mietausfall, welcher durch die vorzeitige Mietvertragsbeendigung entsteht. Dies kann den Schaden beinhalten, der dem Vermieter dadurch entsteht, dass die Räume nach dem Auszug des Mieters aus Gründen, die der Vermieter nicht zu vertreten hat, leer stehen oder zu einer geringeren Miete vermietet werden müssen.

§ 20 Personenmehrheit als Mieter

- (1) Mehrere Personen als Mieter haften für alle Verpflichtungen aus dem Mietverhältnis als Gesamtschuldner.
- (2) Die Mieter bevollmächtigen sich unter dem Vorbehalt schriftlichen Widerrufs, der gegenüber dem Vermieter zu erklären ist, gegenseitig zur Abgabe und Entgegennahme von Erklärungen, die das Mietverhältnis berühren. Ein Widerruf der Vollmacht wird erst für Erklärungen wirksam, die nach Zugang des Widerrufs abgegeben werden. Eine Erklärung des Vermieters, die alle Mieter berührt, muss zwar an alle Mieter gerichtet sein, für ihre Rechtswirksamkeit genügt es aber, wenn sie gegenüber einem der Mieter abgegeben wird. Diese Vollmacht gilt auch für die Entgegennahme von Kündigungen des Vermieters und für die Abgabe von Zustimmungserklärungen der Mieter zu einem Mieterhöhungsverlangen; sie gilt nicht für den Ausspruch von Kündigungen durch Mieter und für Mietaufhebungsverträge.

§ 21 Zusatzvereinbarungen für den Fall der Vermietung einer Eigentumswohnung

Für den Fall der Vermietung einer Eigentumswohnung gelten ergänzend die nachfolgenden Vereinbarungen:

- (1) In Abweichung von vorstehendem § 7 richtet sich die Höhe der einzelnen Betriebskostenpositionen nach der Einzelabrechnung des Verwalters. Der Umlagemaßstab richtet sich nach der Teilungserklärung und den Beschlüssen der Wohnungseigentümergeinschaft.
- (2) Die Bestimmungen der Teilungserklärung (Gemeinschaftsordnung) sowie die Beschlüsse der Wohnungseigentümer über die Ordnung im Haus und das Zusammenleben der Hausbewohner sind auch für den Mieter verbindlich. Auf Verlangen des Mieters wird der Vermieter dem Mieter Abschriften der Gemeinschaftsordnung und der einschlägigen Wohnungseigentümerbeschlüsse auszuhändigen.
- (3) Die Regelung in § 21 Abs. 2 S. 1 dieser Zusatzvereinbarungen gilt auch für spätere Änderungen der Gemeinschaftsordnung und die nach Abschluss des Mietvertrags getroffenen Beschlüsse der Wohnungseigentümer. Der Vermieter wird dem Mieter die einschlägigen Änderungsbeschlüsse mitteilen.

- (4) Der jeweilige Verwalter der Wohnungseigentumsanlage ist neben dem Vermieter berechtigt, die zur Aufrechterhaltung der Hausordnung erforderlichen Einzelanweisungen zu erteilen. In Fällen dringender Gefahr ist der Verwalter neben dem Vermieter auch zum Betreten der Wohnung befugt.
- (5) Der Mieter ist berechtigt, die im Gemeinschaftseigentum stehenden Räume, Flächen, Anlagen und Einrichtungen im Rahmen der dem Vermieter zustehenden Befugnisse mitzubenutzen.

§ 22 Zusatzvereinbarung bei Inanspruchnahme öffentlicher Gelder durch den Mieter

Für den Fall, dass der Mieter Ansprüche auf Kostenübernahme/-erstattung von Mieten, Betriebskosten und der vereinbarten Kautions gegenüber einer Behörde oder einer sonstigen, öffentlich beauftragten Stelle (z.B. Jobcenter, Wohnung-/Sozialamt) hat, gilt das Folgende:

Der Mieter tritt gegenüber dem Vermieter bis auf Widerruf sämtliche das Mietverhältnis betreffende Zahlungsansprüche wie Mietzahlungsansprüche, Übernahme Betriebskosten und Kautions, die ihm gegenüber Dritten zustehen, ab und verpflichtet sich die Auszahlungen direkt an den Vermieter zu veranlassen. Dem Vermieter steht ein eignes Forderungsrecht gegenüber dem Dritten zu.

§ 23 Anlagen

Folgende Anlagen gelten als Mietvertragsbestandteile:

- Anlage 1: Hausordnung
- Anlage 2: Merkblatt über richtiges Heizen und Lüften
- Anlage 3: SEPA-Lastschriftmandat
- Anlage 4: Mitteilungspflichten gen, DSGVO

sowie das noch zu erstellende Übergabeprotokoll. Die Anlagen und das noch zu erstellende Übergabeprotokoll gelten als Bestandteile dieses Mietvertrages. Bei etwaig entgegenstehenden Regelungen in den Anlagen gehen die Regelungen dieses Mietvertrages den Anlagen vor.

§ 24 Schlussbestimmungen

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden.

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift Vermieter

Mieter **Ruchit Desai**

Anlage 1

HAUSORDNUNG

1. Allgemeine Bestimmungen

- 1.1 Die Hausordnung regelt das Zusammenleben aller Mitbewohner des Hauses. Sie enthält Rechte und Pflichten. Sie gilt für alle Hausbewohner, nicht nur für Mieter.
- 1.2 Ohne eine gewisse Ordnung ist das Zusammenleben mehrerer Menschen unter einem Dach nicht möglich. Alle werden sich nur dann wohlfühlen, wenn alle Hausbewohner aufeinander Rücksicht nehmen und diese Hausordnung einhalten.
- 1.3 Ein Verstoß gegen die Hausordnung ist ein vertragswidriger Gebrauch des Mietgegenstandes. Bei einem schwerwiegenden oder wiederholten Verstoß kann der Vermieter nach erfolgloser Abmahnung das Vertragsverhältnis ohne Einhaltung einer Frist kündigen.
- 1.4 Für alle Schäden, die dem Vermieter durch Verletzung oder Nichtbeachtung der Hausordnung oder Nichterfüllung der Meldepflicht entstehen, ist der Mieter ersatzpflichtig.
- 1.5 Im Interesse der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sind vom Mieter behördliche Anordnungen aller Art (insbesondere der Polizei- und Ordnungsbehörden) zu beachten. Gleiches gilt für Aushänge durch den Vermieter an den dafür vorgesehenen Stellen.
- 1.6 Der Vermieter behält sich Änderungen oder Ergänzungen dieser Hausordnung nach billigem Ermessen vor.

2. Lärmvermeidung

- 2.1 Alle Mieter sind dafür verantwortlich, dass vermeidbarer Lärm in der Wohnung, im Haus, im Hof und auf dem Grundstück unterbleibt. Besondere Rücksichtnahme und Lärmvermeidung ist in der Zeit von 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr sowie zwischen 22.00 Uhr und 7.00 Uhr geboten. Radios, Fernseher, CD-Player etc. sind stets auf Zimmerlautstärke einzustellen, die Benutzung im Freien (auf Balkonen, Terrassen etc.) darf die übrigen Hausbewohner nicht stören.
- 2.2 An Sonn- und Feiertagen ist besonders auf das Ruhebedürfnis der übrigen Hausbewohner Rücksicht zu nehmen. Bei Feiern, die über 22.00 Uhr hinausgehen, sind alle Mitbewohner mindestens zwei Tage zuvor zu informieren.
- 2.3 Sind bei hauswirtschaftlichen oder handwerklichen Arbeiten im Haus, Hof oder Garten belästigende Geräusche nicht zu vermeiden (Klopfen von Teppichen und Läufern, Staubsaugen, Rasenmähen, Basteln und dergleichen) so sind diese Tätigkeiten werktags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr vorzunehmen.
- 2.4 Das Spielen von Instrumenten ist während der Mittagsruhe (12.00 Uhr bis 15.00 Uhr) und zwischen 19.00 Uhr und 8.00 Uhr grundsätzlich untersagt. In den anderen Zeiten darf nicht länger als zwei Stunden am Tag musiziert werden. Soweit möglich hat eine Schalldämpfung zu erfolgen.

3. Kinder

- 3.1 Den Spielbedürfnissen von Kindern ist in angemessener Weise Rechnung zu tragen. Insbesondere dürfen sie auf den dafür vorgesehenen Flächen spielen. Aus Sicherheitsgründen dürfen sie sich nicht im Keller, in der Tiefgarage oder ähnlichen Gemeinschaftseinrichtungen unbeaufsichtigt aufhalten.
- 3.2 Kinder dürfen auf dem Hof und den evtl. zum Haus gehörenden Freiflächen spielen, soweit dies nicht zu unzumutbarer Belästigung für die Mitmieter oder Schädigung der Anlage führt.
- 3.3 Die Sauberhaltung der Spielflächen und des evtl. vorhandenen Sandkastens nebst Umgebung gehört zu den Aufgaben der Eltern, deren Kinder dort spielen. Auch die Kinder selbst sind aufgerufen, in ihrem Spielbereich für Sauberkeit zu sorgen. Die Eltern der spielenden Kinder haben das benutzte Spielzeug nach Beendigung des Spielens wegzuräumen.

Haustiere sind von den Spielflächen fernzuhalten. Für ausreichende Beaufsichtigung der Kinder auf den Spielflächen ist zu sorgen.
- 3.4 Kinder sollten möglichst auf den Spielflächen spielen. Spiel und Sport in den Anlagen muss auf die Anwohner und die Bepflanzung Rücksicht nehmen. Lärmende Spiele und Sportarten (z.B. Fußballspiel) sind auf den unmittelbar an die Gebäude angrenzenden Freiflächen (Hof), im Treppenhaus und in sonstigen Nebenräumen nicht gestattet. Eltern und Erziehungsberechtigte haben dafür zu sorgen, dass Ruhestörungen durch Kinder, insbesondere in den vereinbarten Ruhezeiten unterbleiben.

4. Sicherheit

- 4.1 Unter Sicherheitsaspekten sind Haustüren, Kellereingänge und Hoftüren in der Zeit von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr ständig geschlossen zu halten.
- 4.2 Haus- und Hofeingänge, Treppen und Flure sind als Fluchtwege freizuhalten. In den gemeinsamen Keller- und Bodenräumen, Treppenhäusern etc. dürfen keine Gegenstände, Schuhe o.ä. abgestellt werden. Davon ausgenommen ist das Abstellen von Kinderwagen, Gehhilfen und Rollstühlen, soweit dadurch keine Fluchtwege versperrt oder andere Mitbewohner nicht unzumutbar behindert werden.
- 4.3 Das Grillen mit Holzkohle und sonstiges Feuer ist auf den Balkonen und Terrassen und auf den am Gebäude liegenden Flächen nicht gestattet.
- 4.4 Das Lagern von feuergefährlichen, leicht entzündbaren sowie Geruch verursachenden Stoffen im Keller oder auf dem Dachspeicher ist untersagt.
- 4.5 Bei Undichtigkeiten und sonstigen Mängeln an den Gas- und Wasserleitungen sind sofort das zuständige Versorgungsunternehmen, der Hausmeister, soweit vorhanden, und der Verwalter des Vermieters zu benachrichtigen. Wird Gasgeruch in einem Raum bemerkt, darf dieser nicht mit offenem Licht betreten werden. Elektrische Schalter sind nicht zu betätigen. Die Fenster sind zu öffnen, der Hauptabsperrhahn ist sofort zu schließen.
- 4.6 Versagt die allgemeine Flur-, Treppen- oder Außenbeleuchtung, so ist unverzüglich der Hausmeister, ansonsten der Verwalter des Vermieters zu benachrichtigen.

5. Reinigung

- 5.1 Haus und Grundstück sind in einem sauberen und gepflegten Zustand zu erhalten. Nach einem vom Vermieter evtl. aufgestellten Reinigungsplan müssen die Mieter abwechselnd Flure, Treppen, Fenster und Dachbodenräume, Zugangswege außerhalb des Hauses, den Hof, den Standplatz der Müllgefäße und den Bürgersteig vor dem Haus reinigen, soweit kein Reinigungsdienst vorhanden ist. Die jederzeitige Änderung des Reinigungsplans behält sich der Vermieter vor.

- 5.2 Der im Haushalt anfallende Müll darf nur in die dafür vorgesehenen Mülltonnen und Container entsorgt werden. Auf eine konsequente Trennung des Mülls ist zu achten. Abfall oder Unrat darf im Haus, auf den Zugangswegen oder dem Standplatz der Müllbehälter nicht verschüttet werden. Verunreinigungen sind von dem verantwortlichen Hausbewohner unverzüglich zu beseitigen.

Sondermüll und Sperrgut gehören nicht in diese Behälter. Sie sind nach der Satzung der Kommune gesondert auf Kosten des Mieters zu entsorgen.

In Toiletten und/oder Abflussbecken dürfen Haus- und Küchenabfällen, Papierwindeln u. ä. nicht entsorgt werden.

Aus Fenstern, von Balkonen und in Treppenhäusern darf nichts ausgeschüttet, ausgegossen oder hinuntergeworfen werden.

- 5.3 Blumenbretter und Blumenkästen müssen am Balkon oder auf der Fensterbank rutschfest und windbeständig befestigt werden. Beim Gießen von Blumen ist darauf zu achten, dass das Wasser nicht an der Hauswand herunterläuft oder auf die Fenster oder Balkone anderer Mieter tropft.

6. Lüften

- 6.1 Die Wohnung ist auch in der kalten Jahreszeit ausreichend zu lüften. Dies erfolgt durch möglichst kurzzeitiges, aber ausreichend langes Öffnen der Fenster. Zum Treppenhaus hin darf die Wohnung, vor allem aber die Küche, nicht entlüftet werden.
- 6.2 Keller-, Dachboden- und Treppenhausfenster sind in der kalten Jahreszeit geschlossen zu halten. Dachfenster sind bei Regen und Unwetter zu verschließen und zu verriegeln. Sinkt die Außentemperatur unter den Gefrierpunkt, sind alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, um ein Einfrieren der sanitären Anlagen zu vermeiden. Bei längerer Abwesenheit hat der Mieter dafür Sorge zu tragen, dass der Wohnungsschlüssel hinterlegt wird. Der Verwalter ist hierüber zu unterrichten, insbesondere ist ihm der Hinterlegungsort mitzuteilen.

7. Fahrzeuge

- 7.1 Das Abstellen von motorisierten Fahrzeugen auf dem Hof, den Gehwegen und den Grünflächen ist nicht gestattet. Autos und Motorräder dürfen auf dem Grundstück weder gewaschen noch dürfen Ölwechsel und/oder Reparaturen durchgeführt werden.
- 7.2 Beim Befahren der Garageneinfahrten und Parkplätze ist Schrittgeschwindigkeit einzuhalten.

7.3 Das Abstellen von Fahrrädern ist nur auf den dafür vorgesehenen Flächen und im Fahrradkeller, soweit vorhanden, gestattet.

8. Haustiere

8.1 Es gilt § 11 (6) des Mietvertrages. Ergänzend gilt das Folgende:

Der Antrag des Mieters hat das Haustier und die Art der Tierhaltung genau zu bezeichnen. Wird die Genehmigung erteilt, ist jeder Hausbewohner verpflichtet, Haustiere, insbesondere Hunde und Katzen so zu halten, dass sie in den Außenanlagen und im Haus nicht frei herumlaufen und die Wohnungen bzw. Gartenanteile und Terrassen anderer Hausbewohner sowie die Spielflächen nicht betreten können.

8.2 Verunreinigungen gemeinschaftlicher Gebäudeteile und Flächen sind sofort vom Tierhalter zu beseitigen.

Die Hausbewohner haften für alle durch die Tierhaltung entstandenen Schäden des Vermieters und der Mitmieter. Bei Nichtbeachtung oder nach erfolgloser schriftlicher Abmahnung kann die Tierhaltung vom Vermieter untersagt werden.

9. Gemeinschaftseinrichtungen

Für Gemeinschaftseinrichtungen gelten die Benutzungsordnungen sowie Bedienungsanweisungen und Hinweisschilder. Einteilungspläne sind zu beachten.

9.1 Gemeinschaftsantenne / Breitbandkabelanschluss / Satellitenanlage

Die Verbindung von den Antennenanschlussdosen in der Wohnung zu den Empfangsträgern darf nur mit den hierfür vorgeschriebenen Empfängeranschlusskabeln vorgenommen werden. Soweit die Kabel nicht vom Vermieter zur Verfügung gestellt werden, hat der Hausbewohner diese auf seine Kosten zu beschaffen. Die Anschlüsse dürfen nicht mit anderen Verbindungskabeln vorgenommen werden, weil dadurch der Empfang der anderen Teilnehmer gestört wird. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass das eigene Gerät beschädigt wird. Der Hausbewohner hat Schäden an der Anlage oder Störungen im Empfang, die auf Fehler oder Mängeln der Anlage schließen lassen, unverzüglich dem Verwalter des Vermieters und dem zuständigen Versorgungsunternehmen mitzuteilen.

9.2 Der Hausbewohner hat den vom Vermieter beauftragten Versorgungsunternehmen jederzeit Auskunft hinsichtlich der Empfangsanlage und der angeschlossenen Geräte zu erteilen, zwecks Vornahme von Kontrollen oder Reparaturarbeiten an der Empfangsanlage das Betreten der Mieträume zuverkehrsüblichen Tageszeiten bzw. Test-Sendezeiten zu gestatten und die Kontrolle der an der Antennenanlage angeschlossenen Geräte zu ermöglichen.

Anlage 2

RICHTIGES HEIZEN UND LÜFTEN

Bis zu 10 Liter Wasser werden täglich in einem Haushalt mit vier Personen an die Raumluft abgegeben: Duschen, kochen, baden, atmen, Wäsche trocknen oder Zimmerpflanzen, viele Dinge und Tätigkeiten in Ihrem Haushalt tragen dazu bei. In der Regel reicht es aus, wenn zweimal am Tag eine "Stoßlüftung" vorgenommen wird. Bei einer Stoßlüftung werden die Fenster für ungefähr 5-10 Minuten geöffnet. Diese Zeit reicht aus, um einen raschen Luftwechsel zu erzielen, ohne die Räume auskühlen zu lassen. Natürlich hängt der benötigte Luftaustausch stark von dem Zustand des Gebäudes ab. Hier finden Sie sechs Grundregeln für das richtige Lüften im Alltag:

Auch im Herbst und Frühjahr sollten (bei Anwesenheit) folgende Temperaturen eingehalten werden: Im Wohnzimmer, Kinderzimmer und in der Küche 20°C, im Bad 21°C, nachts im Schlafzimmer 18°C. Als Faustregel gilt; je kühler die Zimmertemperatur, desto öfter muss gelüftet werden.

Die Heizung auch bei Abwesenheit tagsüber nie ganz abstellen. Ständiges Auskühlen und Wiederaufheizen sind teurer als das Halten einer abgesenkten Durchschnittstemperatur.

Innentüren zwischen unterschiedlich beheizten Räumen tags und nachts geschlossen halten. Nicht vom Wohnzimmer das Schlafzimmer mitheizen. Das "Überschlagen lassen" des nicht geheizten Schlafzimmers führt nur warme, d. h. feuchte Luft ins Schlafzimmer; diese schlägt dort ihre Feuchtigkeit nieder.

Richtig lüften bedeutet: Die Fenster kurzzeitig (5 Minuten reichen oft schon aus) ganz öffnen (Stoßlüften). Kippstellung ist wirkungslos und verschwendet Heizenergie. Die Mindestzeit für die Lüftung hängt von dem Unterschied der Zimmertemperatur zur Außentemperatur und davon ab, wie viel Wind weht. Selbst bei Windstille und geringem Temperaturunterschied reichen in der Regel 15 Minuten Stoßlüftung aus.

Morgens in der Wohnung einen kompletten Luftwechsel durchführen. Am besten Durchzug machen, ansonsten in jedem Zimmer das Fenster weit öffnen. Je kälter es draußen ist, desto kürzer muss gelüftet werden.

Einmal täglich lüften genügt nicht. Vormittags und nachmittags nochmals die Zimmer lüften, in denen sich Personen aufgehalten haben. Abends einen kompletten Luftwechsel inkl. Schlafzimmer vornehmen. Nicht von einem Zimmer in ein anderes, sondern nach draußen lüften.

Bei innen liegendem Bad ohne Fenster auf dem kürzesten Weg (durch ein anderes Zimmer) lüften. Die anderen Türen geschlossen halten. Besonders nach dem Baden oder Duschen soll sich der Wasserdampf (z. B. durch Kochen) möglichst sofort nach draußen ab lüften.

Auch bei Regenwetter lüften. Wenn es nicht gerade zum Fenster hereinregnet, ist die kalte Außenluft trotzdem trockener als die warme Zimmerluft. Bei neuen, besonders dichten Isolierglasfenstern häufiger lüften als früher. Auch dann spart man im Vergleich zum alten Fenster Heizenergie.

Große Schränke sollten nicht zu dicht an kritische Wände angerückt werden. Aber: Zwei bis vier Zentimeter Abstand sollten reichen.

Die Raumluft kann nur eine bestimmte Menge von Wasserdampf aufnehmen. Ist die Grenze der Aufnahmefähigkeit erreicht, fällt der überschüssige Wasserdampf an den kühleren Stellen eines Raumes in Form von Tauwasser aus. So beschlagen nach dem Duschen beispielsweise die Spiegelflächen im Badezimmer oder auf einfachverglasten Fenstern bilden sich im Winter Tauwassertropfen. Kritisch wird es, wenn der Wasserdampf auf Bauteiloberflächen oder innerhalb von Bauteilen abkühlt und zu flüssigem Wasser kondensiert. Dann besteht die Gefahr, dass Bauteile durchfeuchtet werden und Schimmelpilze entstehen.

Die Angst vor zu hohen Energiekosten führt bei vielen Menschen dazu, dass Sie nicht oft genug das Fenster öffnen. Ein nicht ausreichendes Lüften kann - je nach den baulichen Gegebenheiten Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung - Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben, die oft sehr teuer in der Beseitigung werden. Wer allerdings zu oft und häufig die Fenster aufreißt, verursacht hohe Heizkosten. Der maßvolle Mittelweg ist sicherlich die klügste Lösung und ohne viel Aufwand im Alltag durchzuführen.

Datenschutz-Informationen
Mitteilungspflichtige Informationen nach Artikel 13 DSGVO*
(Direkterhebung der Daten bei Mietern)

Wer wir sind:

Die ZBVV – Zentral Boden Vermietung und Verwaltung GmbH.

Sie erreichen uns unter:

Adresse: Henkestraße 10, 91054 Erlangen
Telefon: +49 (0)9131 48009 0
Telefax: +49 (0)9131 48009 1500
E-Mail: info@zbvv.de

Datenschutzbeauftragter: ☒ vorhanden:

Herr Rechtsanwalt Armin Foldenauer
Treuhand GmbH Franken Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft

Adresse: Rathsberger Straße 6, 91054 Erlangen

E-Mail: datenschutz@zbvv.de

☐ nicht vorhanden

Wir verwenden die folgenden Daten von Ihnen:

- ☒ Vorname
- ☒ Name
- ☒ Titel
- ☒ Adresse
- ☒ Festnetz-Telefonnummer
- ☒ Mobil-Telefonnummer
- ☒ Fax-Nummer
- ☒ E-Mail-Adresse
- ☒ Bankverbindung
- ☒ Sonstige, nämlich: Alter, Geburtsdatum, Anzahl der Kinder, Anzahl der im Haushalt lebenden Personen, Bonitätsdaten, Mietrückstände, Einkommens-nachweise, Haftpflichtversicherungsnachweise, SCHUFA-Auskünfte sowie zur Ansicht vorgelegte und nicht kopierte oder gespeicherte Dokumente (Personal-ausweis, Reisepass, Aufenthaltstitel, Visum).

- ☒ Ergänzend dazu (*nur bei gewerblichen Mietern*): Firmenname und Rechtsform, Kontaktdaten des Ansprechpartners, Steueridentifikationsnummer, Umsatzsteueridentifikationsnummer, Gewerbeanmeldung, Handels- oder Vereinsregisterauszug, Umsatz- und Einkommensnachweise, Homepage.

Wir verwenden die Daten zu den folgenden Zwecken:

- ☒ Vertragsanbahnung/Vertragserfüllung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchst. b DSGVO*.
☐ Information/Werbung für eigene Zwecke gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO*.
☐ Sonstige, nämlich: _____.

Ihre Daten geben wir:

- ☐ nicht an andere Empfänger weiter.
☒ an die folgenden Empfänger oder Kategorien von Empfängern weiter (z. B. Auftragsverarbeiter):

Steuerberater, Rechtsberater, Wirtschaftsprüfer, Kopier- und Scandienstleister, Inkassounternehmen, Kreditinstitute zur Kautionsverwaltung, Handwerker und Hausmeister im Auftragsfall zur Terminvereinbarung, Ver- und Entsorgungsunternehmen, eigene Konzerngesellschaften sowie Subunternehmer und Dienstleistungsunternehmen sofern für die Bewirtschaftung und Verwaltung der Mieteinheit notwendig, Versicherungsunternehmen im Schadensfall, Kaufinteressenten und neue Eigentümer bei Verkauf des Mietobjektes, Immobilienmakler bei Mietvertragsende zur Vermittlung der Mieteinheit, ehemalige Eigentümer zur Kaufvertragsabwicklung.

- ☒ Die von uns mit der Wartung unserer IT-Systeme beauftragten Dienstleister können von den von uns verwendeten Daten Kenntnis erlangen. Ein spezifischer Datenzugriff durch diese Dienstleister erfolgt jedoch nicht.
☒ Wir geben Ihre Daten außerdem dann an Dritte weiter, wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind (z. B. auf Anfrage von Gerichten oder Behörden).

Ihre Daten übermitteln wir:

- ☒ nicht an ein Drittland oder eine internationale Organisation.
☐ an das Drittland/die internationale Organisation

_____ ;

- ☐ ein Angemessenheitsbeschluss der Kommission ist vorhanden
☐ nicht vorhanden;
eine Angemessenheitsgarantie liegt uns vor, die hier eingesehen werden kann:

_____.

Die geplante Speicherdauer Ihrer Daten können wir:

- ☒ angeben; sie beträgt sechs Jahre für Handelsbriefe und zehn Jahre für buchhaltungsrelevante Daten.
- ☐ nicht angeben; die Kriterien für die Speicherdauer sind:
_____ .

Zur Bereitstellung Ihrer Daten besteht:

- ☐ keine gesetzliche oder vertragliche Pflicht.
- ☒ keine gesetzliche oder vertragliche Pflicht, die Daten sind aber für einen Vertragsschluss/Vertragsabwicklung erforderlich. Werden die Daten nicht bereitgestellt kann der Vertragsschluss/die Vertragsabwicklung nicht erfolgen.
- ☐ eine gesetzliche Pflicht, deren Nichtbeachtung straf- und/oder ordnungsrechtliche Folgen für Sie haben kann.
- ☐ eine vertragliche Pflicht, deren Nichtbeachtung Sie vertraglichen Haftungsansprüchen aussetzen kann.

Ihre Daten werden nicht im Rahmen einer automatisierten Entscheidungsfindung verwendet.

Ihre Rechte als betroffene Person sind: Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch sowie Datenübertragbarkeit (Art. 15 bis 22 DSGVO*). Außerdem haben Sie das Recht zur Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO*).

* Mit DSGVO ist die Datenschutz-Grundverordnung gemeint (Abl. EU v. 04.05.2016, L 119/1), einsehbar unter <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>